

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3518/2532

บริษัทอีสท์เวสต์แอร์เซอร์วิส จำกัด
บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 132, มาตรา 368, มาตรา 861, มาตรา 869

สัญญากรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ชัดเจนว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องสูญเสียชีวิตหรือเสียหายไปเฉพาะ"เนื่องจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น" เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ทรัพย์สินที่โจทก์ได้เอาประกันภัยไว้ต้องสูญเสียชีวิตหรือเสียหายเนื่องมาจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้จุดสำหรับหุงต้มอาหารเพื่อจำหน่ายที่ภัตตาคาร ข. ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานของโจทก์ จึงมิใช่การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย การสูญเสียชีวิตหรือเสียหายของทรัพย์สินโจทก์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในความคุ้มครอง ทั้งยังเข้าข่ายยกเว้นความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ว่าการประกันภัยรายนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียชีวิตหรือการเสียหายอันเกิดจากหรือเนื่องมาจากการระเบิดทุกชนิดรวมทั้งการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการผลิตจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว.

(วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 7/2532)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำทรัพย์สินของโจทก์เอาประกันวินาศภัยไว้กับจำเลยในวงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐๐ บาท โดยมีธนาคารกวางตุ้งเป็นผู้รับประกันตามกรมธรรม์เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ บริษัทชัยเฮาส์ (๑๙๘๐) จำกัดได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ใช้หัวแก๊ส หรือสายท่อแก๊ส ถังแก๊ส และแก๊ส จุดหุงต้มอาหารเพื่อจำหน่ายในกิจการของบริษัทโดยประมาทเลินเล่อ โดยเปิดแก๊สทิ้งไว้เป็นเหตุให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้อาคารของโจทก์ซึ่งอยู่ติดต่อกับบริษัทดังกล่าวตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒,๕๓๓,๘๘๘.๕๕ บาท ขอให้จำเลยชดเชยเงินดังกล่าวให้โจทก์ในฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากธนาคารกวางตุ้งพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์จำเลยให้ความคุ้มครองการสูญเสียและการเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่าทรัพย์สินที่เอาประกันซึ่งกรมธรรม์ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า "กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย" และได้ระบุไว้ชัดเจนว่า "บริษัทตกลงสัญญากับผู้เอาประกันภัยว่า ถ้าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้ต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น" เหตุแห่งการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของโจทก์มิได้เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้การสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินของโจทก์ยังอยู่ในข้อยกเว้นตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยข้อ ๒.๕ ที่จำเลยจะไม่ต้องรับผิดชอบด้วย ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๒,๐๗๒,๓๘๘.๑๐ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และโจทก์เสียหายหรือไม่เพียงใด

ในปัญหาประการแรกที่ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่นั้น เกี่ยวกับปัญหานี้ จำเลยให้การต่อสู้ว่า สัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียและการเสียหายเนื่องจากจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งกรรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ชัดเจนว่า "กรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย" และในส่วนที่ว่าด้วยสัญญาคุ้มครองก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า "บริษัทตกลงสัญญากับผู้เอาประกันภัยว่า ถ้าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนี้ต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเพลิงไหม้ หรือฟ้าผ่าหรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น " นอกจากนี้ ข้อ ๒ และ ๒.๕ แห่งกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวยังได้ระบุว่า "เว้นแต่ได้ระบุไว้ในกรรมธรรม์ฉบับนี้โดยชัดเจนการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือการเสียหายอันเกิดจากหรือเนื่องมาจากหรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้... ๒.๕ การระเบิดทุกชนิด รวมทั้งการระเบิดของแก๊สในโรงงานแก๊สหรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการผลิต (เว้นแต่การระเบิดของแก๊สสำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น)" เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้หุงต้มอาหารในภัตตาคารชัยเฮาส์ในการประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัย ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ตามสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยเอกสาร

หมาย จ.๕ หน้า ๔ ในส่วนที่ว่าด้วยสัญญาคุ้มครองได้ระบุไว้ชัดเจนว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องสูญเสียหรือเสียหายไปเฉพาะ "เนื่องจากเพลิงไหม้หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น" เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติแล้วว่า ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องสูญเสียหรือเสียหายเนื่องมาจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้จุดสำหรับหุงต้มอาหารเพื่อจำหน่ายในกิจการของบริษัทชัยเฮาส์ (๑๙๘๐) จำกัด ที่ภัตตาคารชัยเฮาส์ซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานของโจทก์ จึงมิใช่การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเหตุดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการกระทำของโจทก์ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกตามฎีกาของโจทก์ การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่โจทก์ได้เอาประกันภัยไว้จึงไม่ในความคุ้มครอง ทั้งยังเข้าข่ายยกเว้นความรับผิดตามข้อ ๒.๕ ที่กำหนดไว้ว่าการประกันภัยรายนี้ไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือการเสียหายอันเกิดจากหรือเนื่องมาจากการระเบิดทุกชนิด รวมทั้งการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการผลิต ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว เมื่อฟังว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้วจึงไม่ต้องวินิจฉัยในปัญหาเกี่ยวกับค่าเสียหายต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

ศาลชั้นต้น - นายอุดม เฟื่องฟู่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตีระวิมล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ